



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה**

מס' תיק: 6/207/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעים:

1. גרוס אלי
 2. גרוס רוחמה
- באמצעות ב"כ עו"ד חיים משעלי
יהושע בן נון 19, ראש העין
טלפון: 050-5101234 פקסימיליה: 09-7716888

נגד

הנתבעים:

1. סעד אמיר
 2. סעד ענבל
- באמצעות ב"כ עו"ד שי דרור
יהודה 3 ת.ד. 1956, באר יעקב
טלפון: 08-9055509 פקסימיליה: 08-9155508

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה, המורה לנתבעים לאפשר לתובעים לבצע עבודות הדרושות לתיקון סדק בקיר החיצוני בדירתם, אשר הגישה אליו הינה אך דרך חצר דירת הנתבעים.

העובדות

2. הבית מושא התביעה דנן הינו בית משותף ברחוב יגאל ידין 16-20 בכפר סבא, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 177 בגוש 6437. הבית המשותף מורכב משלוש דירות דו-מפלסיות (דירות קוטג'), הכוללות כל אחת שטח בנוי וקרקע הצמודים לדירה. הדירות סמוכות זו לזו ולכל דירה כניסה נפרדת (להלן - "הבית המשותף"). על הבית המשותף חל תקנון מוסכם.

3. התובעים, אלי ורוחמה גרוס, היו במועד הגשת כתב התביעה החוכרים ובעלי התחייבות להירשם כבעלים של תת חלקה 2 בבית המשותף, המצויה ברחוב יגאל ידין 18 בכפר סבא (להלן - "התובעים"). הנתבעים, אמיר וענבל סעד, הינם החוכרים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/207/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- של תת חלקה 1 בבית המשותף, המצויה ברחוב יגאל ידין 20 בכפר סבא (להלן - "הנתבעים").
4. בקיר חיצוני בדירת התובעים, הפונה לשטח דירת הנתבעים, קיים סדק. אין חולק, כי תיקון הסדק יכול להיעשות אך באמצעות כניסה לשטח חצר דירת הנתבעים.
5. בחודש ינואר 2016 בוצעו עבודות לתיקון הסדק ואיטומו על ידי איש מקצוע, באמצעות 'גלישת מצוקים' (סנפלינג) מעל שטח חצר דירת הנתבעים ובהסכמתם.
6. בחודש מרץ 2017 ביקר בדירת התובעים איש המקצוע שביצע העבודות לתיקון הסדק, ומצא כי יש צורך בביצוע עבודות נוספות להשלמת התיקון. בתוך כך, פנו התובעים לנתבעים בהודעה בכתב מיום 16.3.2017 בדבר ביצוע התיקון הנדרש, ובקשה כי הנתבעים יפעלו לכיסוי הפצים הנמצאים בחצר דירתם בריעת ניילון, לבל יינזקו. במכתב מיום 21.3.2017 הודיעו הנתבעים התנגדותם לביצוע העבודות לתיקון הסדק, בנמקם כי עבודות קודמות לביצוע תיקון הסדק גרמו לנזקים לרכוש שבדירתם וכן לנזק ממוני בשל היעדרות ממקום העבודה, אשר לא שופו על ידי התובעים.
7. ברקע הדברים סכסוך קשה שנתגלע בין הצדדים הנוגע להתנהלותם בבית המשותף, במסגרתו תלונות שהגישו התובעים נגד הנתבעים למשטרת ישראל ולפיקוח העירוני בעיריית כפר סבא, כמו גם הליכים משפטיים שנקטו התובעים נגד הנתבעים, ובכללם בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת, קובלנה פלילית בגין חשד להרעלת הצמחייה בדירת התובעים, ותובענה למניעת מטרד רעש.

ההליך

8. ביום 3.5.2017 הגישו התובעים התביעה דנן למתן צו עשה, המורה לנתבעים לאפשר לתובעים לבצע עבודות הדרושות לתיקון סדק בקיר החיצוני בדירתם, אשר הגישה אליו הינה אך דרך חצר דירת הנתבעים.
9. ביום 25.6.2017 הגישו הנתבעים כתב הגנה. במסגרתו, טענו הנתבעים כי התובעים ביצעו עבודות לתיקון הסדק בארבעה מועדים שונים, קודמים בזמן, תוך גרימת נזקים לנתבעים ומבלי ששיפו הנתבעים בגינם. עוד נטען, כי התובעים נמנעים מטיפול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/207/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מקצועי מקיף ומלא בסדק מתוך רצון לחסוך בעלויות, וכי העדר טיפול מקצועי כאמור ומניעת הישגותו, תכליתו להתעמר בנתבעים ולשבש אורח חייהם. משכך, עומדת להם הזכות להתנגד לכל גרימת נזק ושלא להיכנע לגחמות התובעים.

בשולי כתב ההגנה, טענו הנתבעים כי בכפוף לתשלום ההוצאות שנגרמו להם בגין עבודות לתיקון הסדק מחודש ינואר 2016 בסך של 5,000 ש"ח והוצאות התיקון הנדרש במסגרת תביעה זו, יאותו לאפשר לבעל מקצוע מטעם התובעים לבצע העבודות לתיקון הסדק בקיר החיצוני.

10. בתיק התקיימה ישיבת קדם משפט בפני המפקחת על רישום מקרקעין, גב' טלי להב, ביום 26.11.2017, במסגרתו הורתה, בהסכמת הצדדים, על מינוי מומחה מטעמה מחברת "נו-ליק" (להלן - "המומחה"), לבדיקת הגורם לרטיבות הנטענת בדירת התובעים. בתוך כך, התבקש המומחה לחוות דעתו האם קיימת רטיבות בדירת התובעים שמקורה בקיר דירת התובעים הגובל עם חצר דירת הנתבעים, והאם יש צורך בביצוע איטום נוסף של הסדק בחלקו החיצוני של קיר זה.

11. ביום 18.12.2017 הוגשה חוות דעת המומחה, לפיה בדירת התובעים הודגמו כתמי רטיבות בקיר הגובל עם חצר דירת הנתבעים. עוד נמצא, כי פעולות שבוצעו על ידי איש מקצוע בחודש ינואר 2016 "יתכן ופתרו בעיה אשר היתה קיימת באיטום הקיר". עם זאת, מצא המומחה כי קיים כשל בצינור ניקוז מי גשם (4 צול) העובר מהלך ורטיקאלי בקיר והמשרת את גג התובעים בו קיים הכשל. לפיכך, קבע המומחה כי אין צורך בביצוע איטום נוסף של הסדק בקיר.

12. בחוות דעתו המשלימה של המומחה מיום 26.1.2018, במענה לשאלות הבהרה מטעם התובעים, חזר המומחה על קביעתו לפיה הסדק בקיר החיצוני אינו מהווה מקור לחדירת מים לדירת התובעים. עוד הבהיר, כי "ישנו קשר ישיר בין מיקום הסדק למיקום הצינור, היות והסדק נוצר עקב קיום כשל בצמ"ג (צינור מי גשם)".

13. בהחלטת המפקחת (גב' להב) נקבע התיק לדיון בממצאי חוות דעת המומחה.

14. בין לבין, הגישו התובעים הודעה לפיה בכוונתם להגיש לקראת הדיון חוות דעת מומחה איטום מוסמך מטעמם, לפיה, כנטען, בוצעו העבודות לתיקון הליקויים כמפורט בחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, וכי עדיין יש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/207/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

צורך באיטום הקיר החיצוני למניעת חדירת מי גשמים, הגורמים לרטיבות בפנים דירת התובעים. עוד כנטען, נדרשת כניסה לחצר דירת הנתבעים לצורך ביצוע עבודות לתיקון הסדק ואיטומו. חוות דעת המומחה מטעם התובעים לא הוגשה לתיק (ככל שהוגשה, נמשכה על ידי התובעים קודם למועד בו עבר התיק לטיפול).

15. ביום 25.2.2018 התקיימה ישיבת קדם משפט נוספת בפני המפקחת על רישום מקרקעין (גב' להב), במסגרתה טענו התובעים כי הם פעלו לתיקון הליקויים בהתאם לחוות דעת המומחה, וכי דירתם עדיין סובלת מרטיבות. לפיכך, טענו כי יש צורך בתיקון הסדק בקיר החיצוני. עוד טענו התובעים, כי אף אם תיקון הסדק בקיר החיצוני הינו בשל צורך אסתטי בלבד, עומדת להם הזכות לעשות כן. הנתבעים עמדו בסירובם שלא לאפשר לתובעים לתקן הסדק. בהתאם, הורתה המפקחת, בהחלטה ממועד זה, על הגשת תצהירי עדות ראשית וקביעת התיק לישיבת הוכחות.

16. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית.

17. ביום 21.11.2018 התקיימה בפניי ישיבת הוכחות, עת בסמוך לה הועבר התיק לטיפול. במסגרת ישיבת ההוכחות נחקר המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין על חוות דעתו, וכן נחקרו התובעת 2 והנתבע 1 על תצהיריהם.

18. בהתאם להחלטתי ממועד זה, הגישו הצדדים סיכום טענותיהם בכתב.

19. ביום 21.2.2019 קיימתי ביקור בבית המשותף, בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

עיקרי טענות התובעים

20. לטענת התובעים, יש להתיר להם לבצע עבודות לתיקון ואיטום הסדק בקיר החיצוני בדירתם מכוח הזכות העומדת להם לתחזק את רכושם, לרבות מטעמים אסתטיים. זאת, אף מבלי להיזקק לחוות דעת מומחה בעניין. אשר לחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, טענו התובעים כי המומחה אינו בעל מומחיות בתחום האיטום ולפיכך אין לקבל מסקנות חוות דעתו. עוד טענו התובעים, כי המומחה לא ביצע בדיקות נדרשות על מנת לחוות דעתו ביחס לטיב הסדק שבקיר החיצוני וביחס לטיב פעולות האיטום שבוצעו על ידי איש מקצוע מטעם התובעים בחודש ינואר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה**

מס' תיק: 6/207/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2016. לפיכך, אין כל נפקות ראייתית לחוות דעת המומחה באשר לצורך או לאי הצורך באיטום הקיר.

מבלי לגרוע מן האמור, טענו התובעים כי המומחה הודה בחקירתו כי הסדק בקיר החיצוני עלול להוות מקור לחדירת מים, מסקנה המתבקשת אף מניסיון החיים המלמד כי סדק בקיר החשוף למי גשמים מהווה פוטנציאל לחדירת מים לתוכו. התובעים הוסיפו וטענו, כי מסקנת המומחה בחוות דעתו - לפיה אין צורך בביצוע איטום נוסף לסדק למיגור נזקי הרטיבות בדירת התובעים - הינה כללית, סתמית ונעדרת הנמקה וביסוס.

לסיום, טענו התובעים כי בכתב ההגנה הסכימו הנתבעים לביצוע העבודות הנדרשות לתיקון הסדק בכפוף לתשלום "דמי הסכמה" המהווים פיצוי בגין נזקים שנגרמו להם. משנזקים אלה לא הוכחו על ידי הנתבעים, יש לראותם כמי שהסכימו לביצוע העבודות לתיקון הסדק. בתוך כך, תצהיר התובעת לא נסתר ויש לקבל עדותה הראשית במלואה.

עיקרי טענות הנתבעים

21. לטענת הנתבעים, דין התביעה להידחות. לדידם, המחלוקת העומדת בבסיס התביעה דנן הינה האם יש לחייב הנתבעים לאפשר לתובעים לבצע פעולות איטום בקיר החיצוני בדירתם בשל נזקי נזילה בדירה. לצורך הכרעה במחלוקת זו מינתה המפקחת על רישום מקרקעין מומחה שיכריע במחלוקת שבין הצדדים. בהתאם לחוות דעת המומחה, אין כל צורך בביצוע עבודות לאיטום הסדק, משמקור הרטיבות בדירת התובעים הינו כשל בצינור מי גשם (צמ"ג). המומחה נחקר ארוכות על ידי בא כוח התובעים, אך לא עלה בידו לקעקע ממצאי חוות הדעת ומסקנותיה כמו גם מהימנות המומחה. מכל מקום, ככל שסברו התובעים כי אין בידי המומחה כדי להכריע בעניין שבמחלוקת, היה עליהם לבקש מינוי מומחה נוסף בתחום האיטום ומשלא עשו כן דין טענותיהם נגד חוות דעת המומחה וטיב מומחיותו להידחות.

טענות התובעים בדבר צורך בתיקון הסדק מטעמים שאינם קשורים בנזילה הינן בגדר הרחבת חזית אסורה. הנתבעים הוסיפו וטענו, כי אין לקבל טענת התובעים לפיה חרף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה**

מס' תיק: 6/207/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תיקון הליקויים שביצעו לאחר מתן חוות דעת המומחה ועל פי האמור בה, קיימת בדירתם רטיבות פעילה. התובעים לא צירפו כל אסמכתה לאמור, ובעניין זה חל הכלל לפיו מעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראייה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת הראייה הרי שזו פועלת נגדו.

עוד טענו הנתבעים, כי במעמד ישיבת ההוכחות התברר כי התובעים אינם עוד בעלי זכויות במקרקעין משמכרו דירתם לאחרים. משלא עלה בידם להוכיח כי אכן התחייבו לאחרים לבצע העבודות הנטענות בכתב התביעה, יש לדחות התביעה אף מטעם זה.

דיון והכרעה

22. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ובחנתי מלוא הראיות שהובאו בפניי, מצאתי כי דין התביעה להתקבל.

23. הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי של בעלי הדירות בבית המשותף שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "התקנון המצוי" ו-"חוק המקרקעין", בהתאמה), היא המסגרת החוקית החלה על ענייננו, בקבעה לאמור:

"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה."

24. הוראת סעיף זה קובעת אחריות מוחלטת החלה על נציגות בית משותף לבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירת דורש התיקון או בערכה. בהתאם להוראת הסעיף, זכאי בעל דירה לתבוע את נציגות הבית המשותף ולחייבה בביצוע תיקון בבית המשותף, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: היות התובע בעל דירה; קיומו של תיקון שאי ביצעו עלול לפגוע בדירת התובע או בערכה; התיקון הנדרש הוא בבית או ברכוש המשותף.

25. קודם אפנה לבחון התקיימות תנאים אלה, אבהיר כי אמנם על הבית המשותף חל תקנון מוסכם. ברם, בהתאם להוראת סעיף 64 לחוק המקרקעין, משאין בתקנון המוסכם הוראה לעניין האמור בסעיף 3 לתקנון המצוי, יראו הוראת סעיף זה כנמנית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה

מס' תיק: 6/207/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עם התקנון שנרשם על ידי בעלי הדירות בבית המשותף, והמחייבת הצדדים להליך דנן.

בעל דירה

26. סעיף 1 לתקנון המצוי מורנו הגדרת המונח בעל דירה, כדלהלן:

"לגבי דירה שהוחכרה לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים - החוכר או חוכר המשנה, לפי הענין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלענין התקנון לא יראו אותם כבעלי דירה."

27. ביום 13.4.2016 ניתן צו לרישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים (להלן - "צו רישום הבית המשותף"). בהתאם לצו זה, מדינת ישראל היא הבעלים של הבית המשותף. אין חולק, כי במועד הגשת התביעה (3.5.2017) היו התובעים החוכרים של תת חלקה 2 בבית המשותף. לאחר הגשת התביעה, ביום 10.5.2018, נרשמו התובעים כבעלים של דירה זו. זאת, עד ליום 9.10.2018, המועד שבו הועברה הבעלות בדירה לאחרים מכוח הסכם מכר מיום 3.7.2018.

28. סבורני כי חרף מכירת דירת התובעים לאחרים במהלך בירור התביעה, יש לראותם 'בעל דירה' לצורך ההכרעה דנן, משעמדו על תביעתם, בציינם אף התחייבות שנתנו בידי הרוכשים להשלמת הטיפול בתיקון הסדק ובאיטומו.

29. אציין בהקשר זה רישא הוראת תקנה 37 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הקובעת לאמור: "לא תיפגע תובענה על שום שתוך כדי הדיון הועבר או נסב נכס, או הועברה, נוצרה או נסבה זכות קנין או כל טובת הנאה, וברשות בית המשפט או הרשם אפשר שהמשפט יימשך בידי האדם שהנכס או הזכות הגיעו אליו או נגד אותו אדם." אמנם, לא באה בפניי בקשה לחילופי בעלי דין או בקשה לצירוף בעלי דין, כך שרוכשי דירת התובעים יהיו אף הם תובעים בתביעה דנן. ברם, סבורני כי נפקות אי צירופם הינה אך בהיבט הדיוני ואין בה, בנסיבות העניין, כדי לגרוע מהיות התובעים 'בעל דירה' לצורך תחולת הוראת סעיף 3(א) לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/207/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. העולה מן המקובץ, יש לראות התובעים 'בעל דירה' לצורך הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי.

כל תיקון שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה

31. לשון סעיף 3(א) לתקנון המצוי מורנו הגדרה רחבה של תיקון אשר בעל דירה זכאי לדרוש ביצעו. כך, משנקט המחוקק בהיגד "כל תיקון", ובקבעו כי די בכך שאי ביצעו עלול לפגוע בדירת התובע או בערכה. הוראת סעיף זה אינה קובעת שיעור של נזק או פגיעה, בעטיו זכאי בעל דירה לדרוש התיקון, וכעולה מנוסחה הרחב, די בפגיעה קלת ערך.

32. בהקשר זה, מצאתי להביא מדבריו של כבוד השופט צ' ברנזון בע"א 395/74 יצחק לוי נ' רבקה סמואל, פ"ד כט(2), 39 (1975), אשר נדרש למשמעות 'הפגיעה' שמדובר בה בהוראת סעיף 2 לתקנון המצוי - הדומה בנוסחה להוראת סעיף 3 לתקנון המצוי ("בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה...") - בקבעו לאמור:

"כאן עלי לתקן טעות שנפלה כנראה בהיסח הדעת בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. הוא אמר כי הפגיעה שמדובר בה בסעיף הנדון צריכה להיות בשיעור כזה שהיא עשויה לסכן את הקיום או לשנות את ערך הבית או הדירה; ולא היא. קריאה נכונה של הסעיף הנדון מראה שפגיעה מכל סוג שהוא בדירה אחרת או ברכוש המשותף אסור שתבוא עקב שינויים או תיקונים הנעשים בדירה אחת. בע"א 136/63 אמרנו שאין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא. בע"א 515/65 נאמר בבירור שכל פגיעה ברכוש המשותף או בדירות האחרות של הבית המשותף, גם בלי שנתלווה לה נזק ממשי, דייה כדי להצדיק התערבותו של המפקח ומתן צו מניעה.

...

המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דווקא, אך בוודאי ובוודאי שעל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/207/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את 'שלמות המבנה ותקינותו'. "... (עמודים 44-45 לפסק הדין).

33. ומן הכלל אל הפרט.

אין חולק כי בקיר החיצוני בדירת התובעים, הפונה לחצר דירתם של הנתבעים, סדק. כלשון כתב התביעה, עתרו התובעים לתיקון "סדק חיצוני המחדיר רטיבות לתוך הבית ונדרש לאיטום" (סעיף 7 לכתב התביעה). בישיבת קדם משפט מיום 25.2.2018 (עמוד 3 שורות 1-7 לפרוטוקול), כמו גם בפתח ישיבת ההוכחות שהתקיימה לפניי ובסיכום טענותיהם בכתב, עמדו התובעים על הזכות העומדת להם לדרוש תיקון הסדק אף מטעמים של תחזוקה שוטפת כמו גם מטעמים אסתטיים, ללא קשר להיות הסדק מקור לרטיבות בדירתם, אם לאו.

34. הדין עם התובעים. אבאר:

דומה כי לנוכח טענת התובעים לקיומה של רטיבות בדירתם בשל הסדק, הורתה המפקחת על רישום מקרקעין (גב' להב) על מינוי מומחה לבדיקת הגורם לרטיבות הנתענת, האם מקורה בקיר החיצוני והאם יש צורך בביצוע איטום נוסף של הסדק בחלקו החיצוני של הקיר.

המומחה קבע בחוות דעתו מיום 18.12.2017, כי הגורם לרטיבות בחדר דירתם אינו בסדק בקיר החיצוני של החדר, אלא בכשל בצינור מי גשם העובר בקיר זה, ולפיכך אין כל צורך בביצוע איטום נוסף של הסדק (עמוד 5). על עמדה זו חזר המומחה גם בחוות דעתו המשלימה מיום 26.1.2018, במענה לשאלות הבהרה מטעם התובעים. עם זאת, הוסיף המומחה וקבע בחוות דעתו המשלימה, כי "ישנו קשר ישיר בין מיקום הסדק למיקום הצינור, היות והסדק נוצר עקב קיום כשל בצמ"ג; במבחן התוצאה לאחר ביצוע תיקונים חוזרים ונשנים לסדק, עדיין הרטיבות מתמשכת, זאת לאור כשלים בצינור צמ"ג דירת התובעים" (עמוד 2).

כאמור, סעיף 3(א) לתקנון המצוי נוקט לשון רחבה באשר לתיקון שביצעו נדרש, עת די שאי ביצעו עלול לפגוע בדירה או בערכה. בנסיבות דנן, אין חולק בדבר קיומו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/207/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של סדק בקיר החיצוני בדירת התובעים, אשר כעולה מחוות דעת המומחה מקורו בכשל בצינור מי גשם העובר מהלך ורטיקאלי בקיר זה. אמנם עמדת המומחה הינה כי אין בקיומו של הסדק כדי לגרום לנזקי הרטיבות בדירת התובעים, ולפיכך אין צורך בביצוע איטום נוסף של הסדק. ברם, מכוחה של הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי, זכאים התובעים לדרוש תיקון הסדק, אשר נגרם עקב כשל בצינור מי הגשם, ומשתיקונו נדרש כדי להבטיח שלמות המבנה ותקינותו.

כך אף בהיקש ממשמעות ההיגד 'החזקה תקינה', הקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, לאמור: "שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, ...", מצאתי לקבוע כי הימצאו של סדק בקיר החיצוני של דירה בבית המשותף, אם גורם לרטיבות בדירה אם לאו, זכאי בעל דירה לדרוש תיקונו להבטיח שמירה על מצב דירתו, ובתוך כך שמירה על מצב הבית המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה.

יוטעם, כי המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, התבקש לחוות דעתו האם יש צורך בביצוע איטום נוסף של הסדק בקיר החיצוני בדירת התובעים מטעמי רטיבות ונזילה שהסדק גורם לדירת התובעים. משבא המומחה לכלל מסקנה כי הגורם לרטיבות בדירת התובעים הינו בכשל בצינור מי גשם, שוב לא נדרש לבחון הסדק, טיבו והיקפו. מכל מקום, אין בקביעה זו של המומחה לעניין הצורך בביצוע איטום נוסף של הסדק, כדי לצמצם המנעד הרחב של תיקונים אשר בעל דירה זכאי לדרוש ביצועם בהתאם להוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי. ברי, כי אלה אינם מתמצים בתיקונים הנדרשים למיגור נזקי רטיבות, וכי במסגרת הוראה זו באים מגוון תיקונים אשר אי ביצועם עלול לפגוע בדירת דורש התיקון. כך גם תיקון הסדק מושא התביעה דנן, הנדרש לצורך שמירה על שלמותה החיצונית של דירת התובעים ותקינותה, ובתוך כך שלמות הבית המשותף ותקינותו.

35. העולה מן המקובץ, יש לראות בתיקון הסדק בקיר החיצוני, תיקון אשר אי ביצועו עלול לפגוע בדירה או בערכה, כאמור בהוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי.

תיקון בבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/207/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. כאמור, הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי מורנו כי התיקון הנדרש הינו בבית או ברכוש המשותף.

37. הגדרת המונח 'בית' מצאנו בהוראת סעיף 52 לחוק המקרקעין (שכותרתו "הגדרות"), בפתח פרק ו' לחוק העוסק ב"בתים משותפים", כדלהלן:

"בית - מבנה של קבע, ובכלל זה הקרקע שעליה נבנה."

עוד נקבע בהוראת סעיף זה:

"דירה - חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר."

"בית משותף - בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים."

הגדרת ההיגד 'רכוש משותף' מצאנו הן בהוראת סעיף 1 לתקנון המצוי הן בהוראת סעיף 52 לחוק המקרקעין, הוזהה בלשונה, לאמור:

"רכוש משותף - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה, המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

בהתאם להוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, רשאים בעלי דירות לקבוע כי חלק מסוים של הרכוש המשותף יהא צמוד לדירה פלונית בבית המשותף, ומשנקבע כן דינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד. כך לשון הסעיף:

"בעלי דירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן - התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה**

מס' תיק: 6/207/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה
הוצמד."

38. ובענייננו, אין חולק כי דירת התובעים ודירת הנתבעים (דירות קוטג'), הנמצאות כל אחת על שטח קרקע נפרד, הינן כאחד בית משותף כהגדרתו בחוק המקרקעין. בהתאם לצו רישום הבית המשותף, לדירת התובעים (תת חלקה 2) מוצמד "קרקע, כולל הקרקע שמתחת לדירה וכל שבנוי עליה" המסומן ג' בתשריט המצורף לצו, ולדירת הנתבעים (תת חלקה 1) מוצמדים "קרקע" המסומן א' בתשריט וכן "קרקע, כולל הקרקע שמתחת לדירה וכל שבנוי עליה" המסומן ב' בתשריט.

39. בהתאם לצו הבית המשותף, הקיר החיצוני בדירת התובעים שעליו מצוי הסדק מושא תביעה זו הינו חלק מדירת התובעים, בהיותו נמנה עם הבנוי על הקרקע הצמוד לדירה. קרי, הקיר החיצוני אינו חלק מהרכוש המשותף.

40. כאמור, הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי קובעת זכות בעל דירה לדרוש מנציגות הבית המשותף ביצוע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף. לאור ההגדרות המנויות בסעיף 52 לחוק המקרקעין, הרי שבית משותף כולל דירות ורכוש משותף בלבד. בהתבסס על החזקה הפרשנית לפיה המחוקק אינו משחית מילותיו לריק (א' ברק פרשנות במשפט - כרך שני: פרשנות החקיקה (תשנ"ג-1993), 595), יש לקרוא למונח 'בית' בהוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי גם דירות בבית המשותף. בכלל זאת, דירת התובעים.

נכון הוא, כי בהתאם להוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי זכאי בעל דירה "לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון". עם זאת, אין בהוראה זו כדי לקבוע חובה על בעל הדירה האחרת ביחס לתיקון הנדרש בדירת דורש התיקון, כבענייננו.

סבורני כי המענה למקרה ייחודי זה שלפניי מצוי בהוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי, בקבעה כי התיקון הנדרש לביצוע הינו אף בבית ולא רק ברכוש המשותף. במונח 'בית', אמור גם דירה בבית המשותף של דורש התיקון, אשר ביצועו מחייב כניסה או שימוש בדירה אחרת בבית המשותף, אשר אין לדורש התיקון זכויות בה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה

מס' תיק: 6/207/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. אוסיף, כי הוראת סעיף 4(א) לחוק המקרקעין, שכותרתה "עבודות לבדק הרכוש", מורנו החובה המוטלת על בעל דירה בבית משותף "להרשות שיבוצעו בדירתו העבודות ההכרחיות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ולתכלית זו רשאים חברי הנציגות ובני אדם הפועלים בשמה להיכנס לדירתו ולבצע בה עבודות." אין מכוחה של הוראת חוק זו, כדי לחייב בעל דירה להרשות שיבוצעו בדירתו העבודות ההכרחיות להחזקתן התקינה של הדירות בבית המשותף. על חסר זה עמד המלומד י' ויסמן בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), בקבעו בעמודים 472-471 לאמור:

"התקנון המצוי מעניק לכל בעל דירה סמכות לדרוש מן הנציגות לבצע כל תיקון שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה. הסעיף מדבר על חובת הנציגות לבצע 'כל תיקון בבית או ברכוש המשותף', למניעת נזק לדירה שבבית המשותף. מאחר שלבד מן הרכוש המשותף כל מה שמצוי בבית המשותף הוא בגדר דירות, עולה לכאורה מן הסעיף כי הוא מטיל חובה על הנציגות לבצע תיקונים בתוככי הדירות שבבית, אם יש בהן דבר העלול לגרום נזק לדירה האחרת. ואולם, המחוקק לא השלים הוראה זו על ידי הענקת סמכות לנציגות להיכנס לדירות כדי לטפל במניעת נזק לדירות אחרות בבית המשותף. זהו חסר הטעון תיקון על ידי המחוקק."

42. כאמור, סבורני כי בנסיבות המקרה דנן די בהוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי, כדי לחייב נציגות הבית המשותף בביצוע תיקון הסדק בקיר החיצוני בדירת התובעים, הנמנה עם ה'בית'. משביצוע התיקון מחייב כניסה לחלל הרום של חצר דירת הנתבעים, אין בהעדרה של הוראת ביצוע משלימה מפורשת, כדי לגרוע מן החובה החלה על הנתבעים, בעלי דירה בבית המשותף, כדי לאפשר ביצוע התיקון משטח דירתם.

43. העולה מן המקובץ, יש לראות בתיקון הנדרש תיקון ב'בית', כאמור בהוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/207/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

44. אוסיף, כי בהתאם לצו רישום הבית המשותף, מינתה המפקחת על רישום מקרקעין את התובעים לשמש נציגות זמנית של הבית המשותף. בהתאם להוראת סעיף 66(ב) לחוק המקרקעין, דינה של נציגות זמנית זו "לכל דבר כדין נציגות שנכונה לפי הוראות התקנון".

45. הצדדים לא טענו בפניי כי נציגות זו של הבית המשותף הוחלפה או שונה הרכבה. ממילא לא הובאו בפניי כל ראיות באשר לנציגות אחרת הפועלת בבית המשותף. בנסיבות אלה, יש לראות התובעים נציגות הבית המשותף, עליהם מוטלת החובה לבצע כל תיקון בבית המשותף העלול לפגוע בדירה בבית המשותף או בערכה, כאמור בהוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי.

46. משביצוע התיקון הנדרש בבית מחייב כניסה לחצר דירת הנתבעים (ולו לחלל הרום של חצר הדירה), ומשנמנע מהתובעים לבצע התיקון בשל סירוב הנתבעים לאפשר כניסה לחצרם, זכאים התובעים - הן ככובעם כבעלי הדירה הן ככובעם כנציגות הבית המשותף - לתבוע הסעד המבוקש בכתב התביעה.

47. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי מתקיימים התנאים הקבועים בהוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי, מכוחה זכאים התובעים לדרוש מהנתבעים לאפשר להם לבצע התיקון הדרוש בסדק הקיר החיצוני בדירת התובעים, משטח חצר דירת הנתבעים.

48. תוצאה זו עולה בקנה אחד אף עם הוראת סעיף 14 לחוק המקרקעין, המהווה ביטוי מיוחד לעקרון תום הלב הכללי החל על כל הזכויות שבתחום המשפט הפרטי, ובכלל זאת זכויות הקניין של בעלי דירות בבית משותף, הקובעת לאמור:

"בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר".

49. על תחולתו של עקרון תום הלב על זכות הקניין מכוח חוק המקרקעין, עמד כבוד הנשיא א' ברק בפסק דינו ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199 (1999), בקבעו לאמור:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/207/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"זכות הקניין ככל זכות אחרת אינה מוחלטת. כל הזכויות כולן הן יחסיות. זכות הקניין אינה הזכות לנהוג שלא בתום לב. על כן נתון תמיד שיקול דעת שיפוטי - בגדרי עקרון תום הלב - בהענקת סעדים בגין פגיעה בזכות הקניינית.

...

עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים, כל אחד לאינטרס של עצמו. עקרון תום הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם - לא זאב, ולא מלאך; אדם לאדם - אדם."

(עמודים 279-280 לפסק הדין).

50. מכוחו של עקרון תום הלב הקבוע בהוראת סעיף 14 לחוק המקרקעין, קמה חובת הגינות המחייבת בעל דירה בבית משותף להתחשב בזכות הקניין של בעל דירה אחרת בבית ובמימושה של זכות זו. בתוך כך, חב בעל דירה שלא להכביד על בעל דירה אחרת בשמירה על שלמות ותקינות קניינו של בעל הדירה האחרת, המהווה אף הוא חלק מהבית המשותף אשר לכל בעלי הדירות זכויות קניין בו.

51. כך אף בענייננו, זכאים התובעים לחסות בצלה של דוקטרינת תום הלב הקבועה בהוראת סעיף 14 לחוק המקרקעין, בטענה כי התנגדות הנתבעים לאפשר להם לבצע תיקון בקיר החיצוני בדירתם - אשר הגישה אליו מתאפשרת אך מחצר דירת הנתבעים - עולה כדי שימוש לרעה בזכות הקניין של הנתבעים בבית המשותף. זאת, אף אם ברקע הדברים סכסוך שניטש בין הצדדים הקשור במגוריהם בסמיכות בבית המשותף.

סוף דבר

52. דין התביעה להתקבל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/207/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

53. על הנתבעים לאפשר לתובעים, או למי מטעמם, גישה לקיר החיצוני של דירת התובעים הפונה לחצר דירת הנתבעים, לצורך ביצוע עבודות לתיקון הסדק ואיטומו. העבודות יבוצעו בכפוף למילוי ההוראות הבאות:

א. העבודות יבוצעו בתוך 30 יום מהיום, לאחר תיאום מועד מוסכם עם הנתבעים.
ב. העבודות יבוצעו על ידי איש מקצוע מיומן מטעם התובעים, באמצעות 'גלישת מצוקים' (סנפלינג).

ג. התובעים, או מי מטעמם, יישאו בעלות ביצוע העבודות.

ד. משך זמן ביצוע העבודות לא יעלה על 7 ימים.

ה. התובעים, או מי מטעמם, אחראים לכיסוי חצר דירת הנתבעים בשטח הסמוך לביצוע העבודות, באמצעות יריעות ניילון. אין באמור כדי לגרוע מהזכות העומדת לנתבעים לעשות כן, בשטחם, בעצמם.

ו. התובעים אחראים להשבת מצב חצר דירת הנתבעים לקדמותו, בתוך 7 ימים ממועד סיום ביצוע העבודות. כדי למנוע מחלוקות עתידיות, מוצע לצדדים לתעד באמצעות צילום מצב חצר דירת הנתבעים לפני ביצוע העבודות ולאחריו.

54. אשר לפסיקת הוצאות, כלל הוא בדין הישראלי, כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו, "שלא יצא שכרו בהפסדו", וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות (י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמודים 540-541). אשר לשיעור ההוצאות, נקבע בהלכה הפסוקה כי בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, בהתחשב במכלול נסיבות העניין. בתוך כך, ישקול בית המשפט התנהגות הצדדים להליך, אופן ניהול ההליך, היחס שבין הסעד שהתבקש והסעד שהתקבל לבין שיעור ההוצאות, מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו, וחשיבות העניין (ראו: תקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/207/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

55. לאחר ששקלתי טענות הצדדים בעניין זה, על פי אמות המידה שהותוו בפסיקה, אני מחייבת הנתבעים בתשלום הוצאות התובעים בסך של 4,000 ש"ח, הכוללות שכר טרחת עורך דין. התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום. לאחר מועד זה, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כדין, מהיום ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישורי מסירה.
ניתן היום, כ"א באדר א' תשע"ט, 26 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה